

R.G. 13498-1/2026



TRIBUNALE DI VENEZIA

**Sezione specializzata in materia di immigrazione,
protezione internazionale e libera circolazione
dei cittadini dell'Unione Europea**

in persona della dott.ssa Alessia Capriuoli,

nel procedimento ex artt. 35 e 35-bis D.Lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c. promosso da:

[REDACTED]

[REDACTED] con il patrocinio dell'Avv. MANCIOPPI MARIA

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA**, in persona del Ministro *pro tempore*

RESISTENTE

con l'intervento necessario del

PUBBLICO MINISTERO – sede

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Visti gli atti del procedimento, attinente a un'istanza cautelare avanzata dal ricorrente in relazione al decreto di rigetto per manifesta infondatezza reso dalla Commissione territoriale di Verona all'esito della seduta del 7/8/2026, nell'alveo di una procedura accelerata attivata ex art. 42, par. 1, lett. j, Regolamento UE 2024/1348;

Premesso di aver dato corso alle notifiche di cui all'art. 35 *bis*, comma 4, d.lgs. n. 25/2008, che non sono esitate in alcuna produzione;

Rilevato preliminarmente che dal doc. 4 prodotto dal ricorrente si evince che non è stata resa alcuna informativa specificamente afferente ai diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento Procedure, non essendo barrata la relativa casella, il che prefigura un grave vizio procedurale che si riverbera sulla piena consapevolezza delle dichiarazioni cui deve costantemente rapportarsi, non solo la decisione finale, ma la stessa scelta della procedura;



Osservato ulteriormente che non può ritenersi corretta la scelta della procedura accelerata (ambito di indagine che nulla ha a che vedere con il profilo relativo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni), dal momento in cui la Commissione territoriale nulla dice circa l'effettiva rappresentatività del parametro afferente al tasso di riconoscimento del 20% in rapporto allo specifico *claim* declinato dal ricorrente, che attiene all'obiezione di coscienza esercitata in relazione al servizio militare;

Sottolineato che il necessario confronto con tale specifico *claim* (confronto che deve realizzarsi in tutte le fasi della procedura) rende non automaticamente traslabile al caso di specie il riferimento al tasso di riconoscimento del 20%, prospettandosi, alla luce delle più affidabili COI, il rischio di tortura e pena di morte (IRB – Immigration and Refugee Board, Egypt: Circumstances under which evading military service or being a conscientious objector would be considered an act of political opposition by the authorities; consequences for the evader or conscientious objector (2016-August 2018) [REDACTED] E], 17 agosto 2018, <https://www.ecoi.net/en/document/2017546.html>; IRB – Immigration and Refugee Board, Egypt: Circumstances under which evading military service or being a conscientious objector would be considered an act of political opposition by the authorities; consequences for the evader or conscientious objector (2016-August 2018) [REDACTED] E], 17 agosto 2018, <https://www.ecoi.net/en/document/2017546.html>; OFPRA, Egypte : Le service militaire obligatoire, 10 gennaio 2025 https://www.ofpra.gouv.fr/libraries/pdf.js/web/viewer.html?file=/sites/default/files/ofpra_floria/2501_egy_service_militaire_163263_web.pdf p.9);

Rilevato che la perdita di consistenza del riferimento all'art. 42, par. 1, lett. j, Regolamento UE 2024/1348 rende conseguentemente priva di ancoraggio la procedura accelerata adottata, dovendosi così ricondurre la fattispecie alla procedura ordinaria;

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, nella sopra indicata composizione, così provvede:

1. accerta il diritto del ricorrente a rimanere nel territorio nazionale italiano per la durata del procedimento in conseguenza dell'automatico effetto sospensivo del ricorso determinato dall'illegittimità della procedura speciale seguita, ricadendosi nell'ambito della procedura ordinaria;
2. ordina l'immediato rilascio del documento previsto dall'art. 4, comma 4, del d. lgs. n. 142/2015;



3. dispone l'acquisizione del presente decreto nel fascicolo principale.

Si comunichi con la massima sollecitudine.

Venezia, 21/9/2026

La Giudice

Alessia Capriuoli

